

Heikle Abschiebepaxis bei queeren Asylbewerbern Das Argument: Sie sollten ihre sexuelle Orientierung in ihrer Heimat "diskret" ausleben. Daran regt sich Kritik

Heikle Abschiebepaxis bei queeren Asylbewerbern; Das Argument: Sie sollten ihre sexuelle Orientierung in ihrer Heimat "diskret" ausleben. Daran regt sich Kritik

Die Welt

Mittwoch 3. August 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 149

Length: 846 words

Byline: Kevin Culina

Body

Mohamad musste seine Homosexualität in Syrien stets verstecken. Jahrelang verheimlichte er seine Identität aus Angst vor seiner Familie. Doch die erfuhr davon, bedrohte ihn. Mohamad, der eigentlich anders heißt und seinen echten Namen nicht der Öffentlichkeit preisgeben will, sollte eine Zwangsheirat eingehen. Zudem wurde er damit erpresst, die sexuelle Orientierung öffentlich zu machen. In Syrien steht darauf eine Haftstrafe. Also floh er nach Deutschland, beantragte Asyl.

Dort gab er im Frühjahr bei einer Anhörung an, seine Sexualität aus Zwang geheim gehalten zu haben, enorme Angst vor seiner Familie und einem möglichen Öffentlich werden zu haben. Er wolle in Deutschland frei leben. Doch im Ablehnungsbescheid, der WELT vorliegt, steht, es sei "nicht erkennbar, dass es dem Antragsteller ein inneres Bedürfnis ist, seine homosexuelle Orientierung öffentlich auszuleben". Die syrischen Machthaber wüssten nichts von seiner Sexualität, es herrsche "keine, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit, erkennbare ernsthafte Verfolgungsgefahr" vor. Dieses Vorgehen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist nicht rechtens - und dennoch wird dieses sogenannte Diskretionsgebot immer wieder angewandt. Der Gedanke dahinter: Wenn queere Asylsuchende ihre sexuelle Orientierung im Heimatland verheimlichen, drohe ihnen dort keine Gefahr. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte bereits 2013, dass Behörden "vernünftigerweise nicht erwarten" könnten, dass Asylsuchende ihre sexuelle Orientierung zur Vermeidung einer Verfolgung geheim halten würden. Noch im Dezember 2021 hatte das BAMF die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im "Entscheiderbrief" sensibilisieren wollen. In der entsprechenden "Dienstweisung Asyl" solle betont werden, dass ein diskretes Leben zur Vermeidung von Verfolgung eben nicht freiwillig sei, eine entsprechende Prognose in jenem Fall also nicht vorgenommen werden solle, heißt es. Eine "zulässige Prognose" sei nur in "wenigen Einzelfällen" möglich, "in denen Antragstellende die diskrete Lebensweise aus eigenem, freiem Willen für sich akzeptieren" würden, heißt es.

Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands (LSVD) hat mehr als 100 solcher Fälle aus den vergangenen Jahren gesammelt, betroffen sind demnach Asylbewerber etwa aus Algerien, Pakistan und Nigeria. Sogar aus

Heikle Abschiebep Praxis bei queeren Asylbewerbern Das Argument: Sie sollten ihre sexuelle Orientierung in ihrer Heimat "diskret" ausleben. Daran regt sich Kritik

Staaten wie dem Iran, wo auf Homosexualität die Todesstrafe steht. WELT liegen einige dieser Dokumente vor. "Die Fälle, die bei uns ankommen, zeigen: Es gibt keine signifikante Änderung zu den Vorjahren", sagt Patrick Dörr, LSVD-Vorstandsmitglied. Die "Diskretionsprognose" werde weiter vorgenommen. "Es wird völlig verkannt, dass es in Syrien eine Strafgesetzgebung gegen Homosexualität gibt", so Dörr mit Blick auf den Fall Mohamads. Die Entscheidung, ein "diskretes" Leben zu führen, falle eben nicht aus freiem Willen. Zudem sei die staatliche Verfolgung nicht zu trennen von der Bedrohung durch die Familie: "Wer in Syrien familiäre Gewalt erlebt, kann sich keine Hilfe bei der Polizei suchen."

Auf WELT-Anfrage teilt das Bundesinnenministerium mit, sich an die Rechtsprechung des EuGH zu halten. Teil des Asylverfahrens sei eine "Gefahrenprognose", die feststelle, ob Asylsuchenden "durch ihr Verhalten im Herkunftsland mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung droht". Ein "diskretes" Verhalten dürfe nur dann in jener Prognose berücksichtigt werden, "wenn es nicht darauf beruht, eine Verfolgung zu vermeiden". Doch ein verheimlichtes Leben sei nie freiwillig, betont Dörr vom LSVD. "Das Doppelleben der Menschen ist immer ein Ergebnis aus Verfolgung, Diskriminierung, Pathologisierung und feindlicher Gesetzgebung", sagt er. Ein "diskretes" Leben sei vielmehr "Ergebnis von Diskriminierung und Hass in den Gesellschaften", so Dörr. "Die Menschen werden gezwungen, überall zu lügen: in der Familie, auf der Arbeit, in der Öffentlichkeit. Das ist massiver Druck."

Die Ampel-Koalition einigte sich im Koalitionsvertrag auf eine Überprüfung der "Verfolgungsprognose". Bei SPD, Grünen und FDP herrsche große Einigkeit, heißt es aus den Fraktionen. Doch eine handfeste Veränderung kommt nicht voran. Man befinde sich im "unmittelbaren Austausch" mit dem Bundesamt sowie dem Bundesinnenministerium, sagt Filiz Polat, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion. Das Innenministerium werde "im Hinblick auf die bisherige Asylverfahrenspraxis seine bisherigen Dienstanweisungen hinsichtlich LSBTI-Geflüchteten" überprüfen, sagte Polat WELT. "Wir können uns nicht damit abfinden oder darauf spekulieren, dass LSBTI-Geflüchtete kein offenes, geoutetes Lebens führen wollen beziehungsweise sollen", sagt Helge Lindh, für die SPD Mitglied im Innenausschuss des Bundestags. "Damit machen wir uns zum Komplizen der Verhältnisse und Personen, die LSBTI-Personen drangsalieren, unter Druck setzen, erpressen oder in die Diskretion zwingen." Auch Lindh regt eine "grundlegende Überarbeitung" der Dienstanweisung Asyl an.

Die Menschen werden gezwungen, überall zu lügen Patrick Dörr, Lesben- und Schwulenverband

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: LGBTQ+ PERSONEN (92%); ABSCHIEBUNG (90%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); POLITISCHES ASYL (89%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (88%); VORSTÄNDE & AUFSICHTSRÄTE (78%); ERPRESSUNG (77%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (77%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (77%); GEFÄNGNISSTRAFEN (71%); GERICHTSHÖFE (71%); STRAFRECHT (71%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (66%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (62%); HÄUSLICHE GEWALT (60%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); SYRIEN (91%); DEUTSCHLAND (89%); EUROPA (79%); ALGERIEN (74%); PAKISTAN (59%)

Heikle Abschiebepaxis bei queeren Asylbewerbern Das Argument: Sie sollten ihre sexuelle Orientierung in ihrer Heimat "diskret" ausleben. Daran regt sich Kritik

Load-Date: August 2, 2022

End of Document